



PUTUSAN
Nomor 3604 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ARIEF SYA'AF, bertempat tinggal di Jalan Pekayon I Nomor 25-D RT. 6 RW. 3, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustian H. Candra K, S.H., Advokat pada Kantor Hukum AHC & Partners, beralamat di Ruko Palem Ganda Asri Nomor 8, Meruyung Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **PT. INDOSURYA INTI FINANCE**, berkedudukan di Indosurya Center, Jalan M.H. Thamrin Nomor 3, Jakarta Pusat, 10110;
2. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V**, yang diwakili oleh Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta (A.n. Menteri Keuangan), A.Y. Dhaniarto, berkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10, Jakarta Pusat, 10410, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adriana Viveryanti dan kawan-kawan, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V, beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10, Jakarta Pusat, 10410, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2021;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3604 K/Pdt/2023



3. DION SETIAWAN, bertempat tinggal di Ruko Taman
Palem Lestari Blok B. 18-19, Cengkareng, Jakarta Barat;
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang melakukan upaya lelang dan pengalihan kredit (*cessie*) dengan melanggar ketentuan Pasal 57 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap lelang yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II dan pengalihan kredit (*cessie*) kepada Tergugat III sebelum putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan ke posisi semula dengan membatalkan lelang dan pengalihan kredit (*cessie*) atas objek agunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) 1326/Ragunan, yang setempat dikenal sebagai Jalan Pekayon Nomor 25 D RT. 6 RW. 3, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan luas 779 m² yang terdaftar atas nama Arief Sya'af;
5. Meletakkan sita jaminan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1326/Ragunan, yang setempat dikenal sebagai Jalan Pekayon Nomor 25 D RT. 6 RW. 3, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan luas 779 m² yang terdaftar atas nama Arief Sya'af;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1326/Ragunan, yang setempat dikenal sebagai Jalan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3604 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekayon Nomor 25 D RT. 6 RW. 3, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan luas 779 m² yang terdaftar atas nama Arief Sya'af;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Penggugat pada gugatan dalam perkara *a quo* tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena Penggugat bukan pihak dalam perjanjian yang dipermasalahkan (*error in persona diskualifikasi in persona* atau *gemis aanhoedanigheid*);
- B. Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas dan Penggugat tidak dapat menguraikan dalil-dalil gugatannya dengan terang dan jelas (*exceptio obscur libel*);
- C. Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* patut diduga diajukan dengan itikad buruk untuk menutupi tindakan *wanprestasi* Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mohon dikeluarkan sebagai pihak;
2. Eksepsi *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi *obscurr libel*;
2. Eksepsi *plurium litis consurium*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 705/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst, tanggal 28 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3604 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.230.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 871/Pdt/2022/PT DKI tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Januari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Srt.Pdt.Kas/2023/PN.Jkt.Pst *juncto* Nomor 705/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan permohonan kasasi Nomor 871/PDT/2022/PT.DKI, tanggal 10 Januari 2023 *juncto* Putusan Nomor 705/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst, tanggal 28 Juli 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3604 K/Pdt/2023



2. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III yang melakukan upaya lelang dan pengalihan kredit (*cessie*) dengan melanggar ketentuan Pasal 57 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap lelang yang dilakukan oleh Termohon Kasasi III melalui Termohon Kasasi II dan pengalihan kredit (*cessie*) dari Termohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi III;
4. Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III untuk mengembalikan ke posisi semula dengan membatalkan lelang dan pengalihan kredit (*cessie*) atas objek agunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) 1326/Ragunan, yang oleh setempat dikenal sebagai Jalan Pekayon Nomor 25 D RT. 6/RW. 3, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan luas 779 m² yang terdaftar atas nama Arief Sya'af;
5. Meletakkan sita jaminan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) 1326/Ragunan, yang oleh setempat dikenal sebagai Jalan Pekayon Nomor 25 D RT. 6/RW. 3, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan luas 779 m² yang terdaftar atas nama Arief Sya'af;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) 1326/Ragunan, yang oleh setempat dikenal sebagai Jalan Pekayon Nomor 25 D RT. 6/RW. 3, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan luas 779 m² yang terdaftar atas nama Arief Sya'af;
7. Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi III untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3604 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Februari 2023, kontra memori kasasi tanggal 21 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, di mana terbukti hubungan hukum antara Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat I selaku Kreditur berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 75 tanggal 17 Desember 2018 dengan jaminan tanah seluas 779 m² (tujuh ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1326/Ragunan yang terletak di Jalan Pekayon Nomor 25 D RT. 6/RW. 3, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan atas nama Arief Sya'af (Penggugat) yang telah diikat dengan hak tanggungan dan dikarenakan Penggugat telah berhenti dari kewajibannya membayar angsuran kreditnya kepada Tergugat I meskipun telah beberapa kali diberikan secara tertulis surat peringatan dan surat somasi semenjak bulan November 2019 ternyata pihak Penggugat tetap tidak dapat menyelesaikan atau melunasi hutang kreditnya kepada Tergugat I maka berdasar dan beralasan Penggugat dinyatakan telah *wanprestasi* atas hutang kreditnya dan untuk itu Tergugat I dengan perantaraan Tergugat II telah melakukan eksekusi lelang berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sebagaimana Risalah Lelang Nomor 203/29/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang sebelumnya Tergugat I telah mengalihkan hutang Penggugat kepada Tergugat III berdasarkan Akta Jual Beli Piutang berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 57 tanggal 22 September 2021 yang dibuat di hadapan Emmy Yatmini, S.H., Notaris di Jakarta (Akta Jual Beli Piutang) dan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3604 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta *Cessie* berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*) Nomor 58 tanggal 22 September 2021 yang dibuat di hadapan Emmy Yatmini, S.H., Notaris di Jakarta (Akta *Cessie*) dan selanjutnya Tergugat I pada hari yang sama telah melakukan pemberitahuan pengalihan piutang tersebut kepada Penggugat berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang Nomor 010/IIF-SPPP/CA/PSI/IX/2021 tanggal 22 September 2021, sehingga tidak terbukti dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat I sehubungan dengan lelang eksekusi hak tanggungan dan pengalihan piutang (*cessie*), dengan demikian proses pengalihan piutang/*cessie* sudah dilakukan dengan benar berdasarkan ketentuan Pasal 613 Kitan Undang Undang Hukum Perdata, sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ARIEF SYA'AF tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ARIEF SYA'AF**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3604 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Plt. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3604 K/Pdt/2023